花都区“3•22”一般坍塌事故

调查报告

2019年3月22日15时许，位于花都区平步大道的通信线管预埋施工工地（万达电影乐园门前以东约50米处）发生一起坍塌事故，事故造成1人死亡，直接经济损失110万元。

事故发生后，区委区政府高度重视，要求相关单位妥善做好遇难者善后和家属安抚工作，并查明事故原因，依法追究事故责任，全面排查各方面的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，结合机构改革后的职能调整，经区政府批准成立由区应急管理局牵头，区交通运输局、区公安分局、区住建局、人社局、总工会、花城街道办等多个部门单位派员组成的花都区“3•22”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”）负责该起事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性

质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2019 年 3 月 22 日 13 时 30 分，樊成碧、李世云、阳科 3 人到广州市花都区华城街平步大道万达影视城路段通讯线管预埋施工工地上班，李世云下到预先挖好的一条深约 2.5 米的沟里安装通讯管道，樊成碧与阳科在上面运材料给李世云安装，15 时左右，李世云作业处的管沟壁发生坍塌，坍塌的泥土将李世云淹埋，樊成碧和阳科发现后叫来附近工地工人一起施救，阳科同时打电话给带班员杨树均，赶到现场的工人们一起将李世云挖出后，120 救护人员对李世云进行抢救，最终李世云因抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置及善后处理情况

事故发生后，区应急办、区应急管理局、区公安分局、区住建局、区城市管理局、花城街道办等部门单位主要领导亲赴一线组织指挥应急救援，协调稳妥做好事故处置工作。

第一，控制事故现场。在协助急救人员对受伤人员进行急救后，及时疏散现场工人，围蔽事故现场，责令事故单位暂时停止施工，组

织人员对事故现场进行勘验。

第二，积极做好善后及社会维稳工作。区政府相关部门和秀全街道办协调事故单位及时对遇难者家属进行安抚，协调赔偿事宜。

事故发生后，“120”急救人员赶到现场，对伤者李世云进行了现场急救，李世云因抢救无效死亡。政府及企业相关方及时协调监督涉事单位积极与死者家属协商赔偿安抚事宜，已取得死者家属的谅解，经济赔偿及其他善后处理事宜均已完成。

二、事故调查基本情况

（一）工程概况

该工程是花都大道（红棉大道北至大塘中学段）快速化改造工程通信管线迁改工程，是花都大道快速化改造工程的附属项目，无单独许可。通信管道原业主为中国电信、中国移动、中国联通等单位，本次通信管道迁改工程为节省成本，由多方协商决定由广州玖号通信科技有限公司[①]统一建设，建设完成后，各通信营运商根据需要从广州玖号通信科技有限公司购买。因此本工程的建设方为广州玖号通

[①] 名称：广州玖号通信科技有限公司；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广州市白云区白山村六社自编68号之一；法定代表人：何吉林；注册资本：伍佰万元整；成立日期：2011年06月08日；营业期限：2011年06月08日至长期；经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

信科技有限公司。广州玖号通信科技有限公司自行设计，自行施工，未聘请监理方。广州玖号通信科技有限公司将工程劳务分段发包给多个劳务队伍负责具体施工。

（二）事故相关单位

1．广州玖号通信科技有限公司

广州玖号通信科技有限公司既是建设单位，又是施工单位。广州玖号通信科技有限公司具有信息系统集成及服务肆级资质[①]、建筑施工劳务分包不分等级资质[②]、建筑施工安全生产许可证[③]。

2．杨树均劳务队

杨树均劳务队是广州玖号通信科技有限公司承建的花都大道（红棉大道北至大塘中学段）快速化改造工程通信管线迁改工程通信管道预埋施工劳务承包队伍之一，无任何资质。事故发生工地是杨树均施工队在施工。

（三）事故相关人员

1．何吉林，男，1980 年出生，户籍地址：广州市海珠区跃进三巷 9

① 证书编号：XZ4440020152000

② 证书编号：D344176120

③ 证书编号：（粤）JZ 安许证字〔2017〕013378

号404房，广州玖号通信科技有限公司法定代表人，总经理，负责公司全面工作，是广州玖号通信科技有限公司安全生产主要负责人。

2·郭永超，男，1988年出生，户籍地址：广州市越秀区东风东路741号21栋702房，广州玖号通信科技有限公司法专职安全员，花都大道（红棉大道北至大塘中学段）快速化改造工程通信管线迁改工程项目经理。

3·杨树均,男，1971年出生，户籍地址：四川省长宁县古河镇兴隆村3组12号，广州玖号通信科技有限公司承建的花都大道（红棉大道北至大塘中学段）快速化改造工程通信管线迁改工程劳务分包人之一。

4·李世云，男，1959年出生，户籍地址，四川省长宁县古河镇兴隆村3组，杨树均劳务队工人，在本次事故中死亡。

（三）事故现场勘验情况

事故救援工作结束后，区应急管理局组织人员对事故现场进行了勘查，现场勘查情况如下：

事故工地位于花都大道北侧，万达电影乐园正门以东42米处，事故工地为通讯线管预埋施工工地，现场有开挖好的管沟长度约30米，

管沟与万达电影乐园围墙距离为5米，管沟为垂直开挖，深度约为2.5米，开挖宽度为1米，开挖出来的泥土堆积在管沟两侧，堆土下缘紧挨沟边，堆高约1.9米，土质松散，管沟两侧沟壁未见仍何防护措施工地附近堆放有铺设的PVC管，工地周边未发现其他相关安全防护设施及材料，管沟中段偏东处南侧沟壁发生坍塌，坍塌处沟宽为1.8米，坍塌处沟底堆积泥土高度约1.5米。

（四）其它调查情况

广州玖号通信科技有限公司作为花都大道（红棉大道北至大塘中学段）快速化改造工程通信管线迁改工程的建设单位，未聘请第三方对工程进行监理；在不具备任何设计资质的情况下，自行设计施工图纸；在仅具有劳务分包资质的情况自行组织施工；有成立工程项目部，有配备相关管理人员，但配备的项目经理无项目经理相关资质，仅取得专职安全员资质；其他施工管理人员也无相关资质；广州玖号通信科技有限公司提供了组织人员进行安全教育培训和安全交底的资料，但提交的资料证实，该单位未严格组织从业人员进行安全教育培训，培训教育资料中无死者李世云的培训记录，无杨树均的培训记录；安全技术交底中无管沟开挖方式及安全防护的交底内容，无杨树均接

受交底记录。广州玖号通信科技有限公司提供的施工现场检查记录资料证实，现场检查人员未发现管沟垂直开挖无防护这一安全隐患，资料中无单位主要负责人和项目经理带队检查安全生产工作者的记录。广州玖号通信科技有限公司有制定施工方案，方案中有明确挖掘沟是按放坡法施工，放坡系数约为1：0.1。广州玖号通信科技有限公司将工程劳务（材料由广州玖号通信科技有限公司提供）分段发包给各施工劳务队伍，各劳务队伍均无任何资质。

杨树均劳务队是广州玖号通信科技有限公司承建的花都大道（红棉大道北至大塘中学段）快速化改造工程通信管线迁改工程通信管道预埋施工劳务承包队伍之一，无任何资质。杨树均与广州玖号通信科技有限公司签订有施工合同协议和施工安全生产协议，承包内容为负责项目工程的施工并包质量、进度、安全、路由勘查、路面恢复、余泥清运、包特殊地段处理（过桥、水泥包封、炸石等）。杨树均劳务队在实际施工过程中，施工任务由广州玖号通信科技有限公司项目部施工管理人员安排，材料由广州玖号通信科技有限公司提供，杨树均负责组织人员进行挖沟、布管、砌井、回填等施工作业。作业现场安全检查由广州玖号通信科技有限公司项目部施工管理人员负责。

三、事故原因

（一）事故原因调查

事故发生后，区应急管理局组织人员对事故现场进行勘验，并通过调查和分析得出发生坍塌的技术原因如下：

1.垂直开挖未采取支护，亦未采取放坡开挖方式。

2.场地开挖土质差，均为较松散的回填土。

3.塌方侧存在堆土，加重该侧地面超载，对沟壁安全造成影响。

事故调查组通过询问相关人员、查阅相关资料料，分析得出导致事故发生的管理原因如下：

1·广州玖号通信科技有限公司未取得任何施工资质自行组织施工。

2.广州玖号通信科技有限公司未取得任何设计资质自行设计施工图，施工图中无管沟开挖方式及安全防护设计，施工设计图不规范。

3.广州玖号通信科技有限公司对进场施工人员未认真组织安全教育培训，未做到全员培训。

4.广州玖号通信科技有限公司未认真组织安全技术交底。

5.广州玖号通信科技有限公司主要负责人何吉林和项目经理郭永超未认真履行安全生产职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患。

6·广州玖号通信科技有限公司将工程劳务非法分包给不具备任何资质的劳务队。

7·杨树均未组织施工人员进行安全教育培训和安全技术交底，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患。

8·杨树均在组织管沟内施工过程中未采取有效的安全防护措施。

（二）事故原因分析

1.直接原因

事故工地场地开挖土质差，易塌落，施工单位在施工过程中，垂直开挖未采取钢板桩支护，开挖土方就近堆放在沟壁两侧地面增加载荷，导致发生坍塌事故。垂直开挖未采取钢板桩支护是造成本次事故的直接原因。

2.间接原因

经综合分析，本次事故的间接原因如下：

（1）建设单位未取得施工资质自行组织施工。

（2）建设单位未取得设计资质自行设计施工图纸。

（3）施工单位将工程劳务分包给不具备资质的劳务施工队伍施工。

（4）施工单位配备的项目部各类管理人员和技术人员无相应资质。

（5）施工单位安全生产主要负责人和管理人员未认真履行安全生产职责，未到施工现场进行检查，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患。

（6）施工单位在组织管沟内施工过程中未按照施工方案要求施工

（管沟开挖未采取放坡开挖方式），未采取有效的安全防护措施。

四、事故性质

经调查认定，花都区“3•22”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定

1.广州玖号通信科技有限公司

广州玖号通信科技有限公司作为建设单位，未聘请第三方对工程进行监理，其行为违反了《广东省工程监理条例》第十七条第一款第（二）项[①]的规定；在不具备任何设计资质的情况下，在取得劳务分包资质的情况自行组织施工，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第十三条[②]的规定；配备的项目部各类管理和技术人员无相应资质，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》第十四条[③]的规定；未严格组织从业人员进行安全教育培训，其行为违反了《建设工程安全生产

---

① 《广东省工程监理条例》第十七条 下列建设工程项目的施工准备阶段、施工阶段必须实行监理:……(二)建筑安装工程总造价在八百万元以上的工业、交通、水利、市政公用基础设施等建设工程;……

② 《中华人民共和国建筑法》第十三条　从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

③ 《中华人民共和国建筑法》第十四条　从事建筑活动的专业技术人员，应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

管理条例》第三十七条[④]的规定；未严格组织安全技术交底，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[②]的规定；将工程劳务作业分段发包给无任何资质施工劳务队伍，其行为违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十四条第一款第（一）项[③]的规定。

综上所述，广州玖号通信科技有限公司对本次事故负全部责任。

2.杨树均劳务队

广州玖号通信科技有限公司将工程劳务分包给杨树均劳务队，双方虽签订施工合同协议和施工安全生产协议，但分包的劳务队伍无任何施工资质，属非法分包。根据《关于确立劳动关系有关事项的通知》[④]第四点[⑤]的规定，应由广州玖号通信科技有限公司承担用工主体责任。因此认定杨树均劳务队为广州玖号通信科技有限公司的施

---

① 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条 作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。……

② 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

③ 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十四条　禁止将承包的工程进行违法分包。下列行为，属于违法分包：（一）分包工程发包人将专业工程或者劳务作业分包给不具备相应资质条件的分包工程承包人的；……

④ 劳社部发[2005]12号

⑤ 《关于确立劳动关系有关事项的通知》四、建筑施工、矿山企业等用人单位将工程（业务）或者经营权发包给不具备用工主体资格的组织或自然人，对该组织或自然人聘用的劳动者，由具备用工主体资格的发包方承担用工主体责任。

工班组，不能作为独立主体在本次事故中承担责任。

3.何吉林

何吉林作为广州玖号通信科技有限公司法定代表人、总经理是广州玖号通信科技有限公司的安全生产主要负责人。何吉林未认真履行安全生产职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第（五）项[①]的规定，对本次事故负主要管理责任。

4.郭永超

郭永超作为花都大道（红棉大道北至大塘中学段）快速化改造工程通信管线迁改工程项目经理，是该项目的安全生产主要负责人[②]。郭永超未认真履行安全职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第（五）项的规定，对本次事故负有管理责任。

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

② 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 ……施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

5.杨树均

因杨树均劳务队伍认定为广州玖号通信科技有限公司的施工班组杨树均则视同为施工班组负责人，杨树均在组织施工过程中未按施工方案要求施工，存在失职行为，但因广州玖号通信科技有限公司未对其进行安全教育培训，未对其进行安全技术交底，其失职行为是因为广州玖号通信科技有限公司的过失造成。因此杨树均作为施工班组负责人在本次事故中不承担责任。另杨树均无资质承包工程劳务，其行为违反了《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条[①]的规定，应由相关部门依法给予处理。

6.李世云对本次事故不承担责任。

六、对事故有关责任单位、责任人员的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律法规和党纪政纪规定，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见：

（一）对事故责任单位的处理意见

广州玖号通信科技有限公司无相关施工资质自行组织施工，无设计资质自行设计施工图纸，未严格组织对进场施工人员进行安全教

[①] 《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第八条 分包工程承包人必须具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽业务。严禁个人承揽分包工程业务。

育培训和安全技术交底，导致现场施工人员不按规范要求作业、盲目冒险施工而造成事故，对事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项，**建议由花都区应急局对广州玖号通信科技有限公司依法作出处理。**

（二）对事故责任人员的处理意见

1.何吉林，男，广州玖号通信科技有限公司总经理、安全生产主要负责人。何吉林未履行安全生产职责，导致发生事故，对事故负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项[①]，**建议由花都区应急管理局对何吉林依法作出处理。**

2.郭永超，男，广州玖号通信科技有限公司项目经理、地花都大道（红棉大道北至大塘中学段）快速化改造工程通信管线迁改工程。郭永超未认真履行安全生产职责，未及时发现并排除施工现场的重大事故隐患，对事故发生负有管理责任。**建议由花都区应急管理局对郭永超依法作出处理。**

（三）其它处理意见

杨树均，男，群众，劳务作业承包人。杨树均无资质非法承包劳务作业，**建议由区住房和城乡建设局依法处理。**

六、整改措施

[①] 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……

为全面贯彻习近平总书记对安全生产工作一系列重要指示批示精神，落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，坚持安全发展理念，坚守安全红线意识，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任，堵塞监管漏洞，提出以下整改措施：

（一）全面自查自纠，强化建设施工项目安全生产管理工作。

一是辖区内相关施工单位，要切实提高安全生产意识，坚持“安全第一”的基本原则，要深刻吸取本次事故教训，禁止一切为了赶工期而忽视安全的行为，要切实落实安全生产责任制、严格安全管理、规范作业，防止生产安全事故发生。

二是建设单位要加强对建设项目相关企业的过程监督，协调、督促各参建单位，包括监理单位、施工总承包单位、施工专业分包单位劳务分包单位依法履行各自的安全生产管理职责，不得以包代管，发现建设项目存在隐患问题要督促监理单位和施工单位进行整改，对隐患拒不整改、拒不停工的情形，要进行严厉处罚并报告政府主管部门。

（二）健全落实安全生产责任制，确保监管责任到位。

区各行业主管部门要牢固树立安全发展理念，把安全生产工作摆

在更加突出的位置，切实维护人民群众生命财产安全；要健全并落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制。建设工程主管部门要加强对建设项目的安全检查，重点对各分包单位的资质进行抽查，发现违法分包的要依法严肃处理，彻底杜绝违法分包情况出现。

（三）严格加强建设工程安全管理

区建设主管部门（包括区住建、水务、交通等部门）要强化对建设项目施工现场管理人员的资质情况、安全培训教育情况、安全技术交底情况的检查，强化对施工单位和施工管理人员落实安全生产责任情况的检查。

（四）强化事故隐患排查整治，切实做到闭环管理。

各行业监管部门要督促本行业建设项目有关单位认真汲取此次事故惨痛教训，加大风险管控和隐患排查治理，要建立完善本单位生产安全事故隐患排查制度，全过程人员签字确认负责，实施全过程“留痕”记录并公示，要实现对隐患的发现、安全管理人员确认、实施整改、完成整改申请、整改效果核查验收、公示等环节的闭环管理，特别是要切实落实隐患整改的验收和公示，确保隐患整改效果并接

受各单位的监督。

花都区“3•22”一般坍塌事故调查组